משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل
האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי,
הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי
והרשם לענייני ירושה

תביעת חוב

מהות השירות

טופס זה מאפשר לנושים, שאינם מיוצגים, להגיש תביעת חוב נגד חייבים המצויים בהליך פשיטות רגל או פירוק חברה או חדלות פירעון של יחידים ותאגידים

תנאים להגשת הבקשה

- מגישי הבקשה הינם נושים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין
- מגישי הבקשה הינם נושים אשר טוענים כי קיים לזכותם חוב כנגד חייב (יחיד/תאגיד) המצויים בהליכי פשיטת רגל או פירוק חברה או חדלות פירעון ולטענם יש להם זכות לחלק מנכסי קופת הנשייה
- שולמה אגרת תביעת חוב* (פרט לתיקים שנפתחו לפני ה 15.9.19, בהם לא נדרש לשלם אגרה בגין הגשת תביעת חוב).

בעלי דין הזכאים לפטור מתשלום האגרה רשאים לפנות לממונה לבקשת הפטור. לפרטים היכנסו לאתר "חדלות פירעון" או התקשרו למוקד השירות והתמיכה 5067

לתשומת ליבכם: הגשה ידנית תתקבל רק מנושים שאינם מיוצגים על ידי עורך דין

המועד להגשת הבקשה

- **את תביעת החוב יש להגיש בתוך 6 חודשים ממועד פרסומו של הצו לפתיחת הליכים.**
- אם הנושים לא יכולים להגיש את תביעת החוב במועד באפשרותם להגיש בקשה מנומקת להארכת מועד. הבקשה צריכה להיות מאומתת בתצהיר.
  - הנאמן רשאי להאריך את התקופה להגשת תביעת החוב אם שוכנע כי קיימות נסיבות שבגינן לא יכול היה הנושה להגיש את התביעה במועד
  - אם נדחתה בקשת נושה להארכת מועד להגשת תביעת החוב, הנושה רשאי לערער על ההחלטה תוך 15 ימים לבית המשפט בו מתנהל תיק חדלות הפירעון

מידע ומסמכים נדרשים

בתביעות חוב יש לציין את הפרטים הבאים:

- **פרטים של החייב ושל תיק חדלות הפירעון אצל הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון**, לרבות: שם, משפחה, ת.ז/דרכון, מספר תיק. באפשרותכם לאתר פרטים אלו ב"מערכת עיון בתיקים" באתר הממונה.
- **אישור על ביצוע התשלום-** יש לצרף העתק אישור תשלום בגין הגשת תביעת חוב למסמכי התביעה
- **פרטים שיש בהן כדי לבסס את החוב הנתבע ומועד פרעונו, כגון:**
  - מידע בדבר רכיבי החוב, רכיבי ההצמדה והריבית עד מועד מתן הצו לפתיחת הליכים, וכן רכיבי הריבית הנוספת.
  - אם החוב הוא חוב מובטח - גובה החוב המובטח, פרטים לגבי מהות הנכס המשועבד, תאריך מתן הבטוחה ורישומה ואומדן שוויה ככל האפשר, לגבי חוב המובטח בשיעבוד קבוע. האם בכוונת התובע לממש את הנכס המשועבד.
  - מידע בדבר כל סכום שהועבר לנושה על חשבון החוב, מכל גורם שהוא (ערבים, מושכי שקים וכיוצ"ב) ומועדי תשלומו
  - מידע בדבר זכות הקיזוז של הנושה, אם ישנה
  - מידע בדבר מעמד החוב- חוב בדין קדימה, חוב כללי או חוב דחוי.
  - מידע בדבר ערבים לחוב או חייבים יחד עם החייב בחוב העבר
- **יש לצרף אסמכתאות שיש בהן כדי לבסס את החוב הנתבע ומועד פירעונו, למשל:**
  - המחאה שחזרה, הסכם מכירה, הסכם הלוואה, כתב התחייבות, מסמכי גירושין (ככל ומדובר בתביעת חוב מזונות) וכד'
  - פסק דין וכתבי טענות מהותיים המצויים בתיק בית המשפט נשוא החוב : כתב טענות נגדי, כתב הגנה, כתב תביעה על נספחיו, כתב תשובה, רשות להגן, התנגדות וכו'
  - אסמכתאות המפרטות את הבטוחות, פרטים בדבר מימוש הבטוחות לרבות דף פירוט תנועות בתיק ההוצאה לפועל, כתבי ערבות ופירוט דבר הערבים
  - העתק מהודעה על זכות הקיזוז שהוגשה.
  - כל מסמך אחר שביכולתו לתרום לביסוס טענת החוב

ת. עדכון אחרון 26.1.2021

תביעת חוב

- **פרטי הנושה ומספר חשבון בנק לתשלום**, בצירוף העתק המחאה של הנושה או אישור בנק על זהות בעל החשבון- לאימות נתוני חשבון בנק
- **תצהיר** חתום ומאומת על ידי עורך דין.
- **יפויי כוח"** - חתום ומאומת בידי עורך דין (נדרש רק במקרים בהם התביעה אינה מוגשת על ידי הנושה עצמו אלא על ידי מיופה כוחו).

לתשומת ליבכם:

- לא ניתן לשנות פרטי תביעה שהוגשה. במקרה של טעות נדרש להגיש תביעה חדשה ולבקש לבטל את התביעה השגויה. בבקשת הביטול חשוב לציין מספר סימוכין של טופס התביעה אותו מבקשים לבטל.
- במקרה שקיימת טעות בפרטי ההתקשרות של הנושה: כתובת, דואר אלקטרוני או טלפון, ניתן להגיש בקשה לעדכון פרטים באמצעות "טופס פניה" באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון או בהגשת בקשה בטופס ידני במחוז הכונס הרשמי והממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי בו מתנהל התיק

היכן מגישים את תביעת החוב

עליכם להגיש את הבקשה למחוז הרלוונטי בו מתנהל תיק חדלות הפירעון. לפרטי קבלת קהל במחוזות ולהזמנת תור מראש, לחיסכון בזמן יקר, היכנסו לאתר הממונה באינטרנט או פנו למוקד הטלפוני 5067*

ת. עדכון אחרון 26.1.2021

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل

האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי,
הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי
והרשם לענייני ירושה

תביעת חוב

פרטי החייב	
*מספר תיק אצל הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי	
*סוג התיק ☐ חייב יחיד ☐חייב תאגיד (יש למלא את השדות בהתאם לסוג התיק)	מספר אישור תשלום אגרת תביעת חוב

פרטי החייב שהוא יחיד עדכן או מחק בלוכסן אם לא רלוונטי		
*מספר זהות (9 ספרות כולל ספרת ביקורת)	*שם פרטי	*שם משפחה
*הוגשה בקשה להסדר לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי כן ☐ לא☐ איני יודע☐		

פרטי חייב שהוא התאגיד עדכן או מחק בלוכסן אם לא רלוונטי	
*מספר תאגיד	*שם תאגיד
נא וודא פרטי החייב ומספר התיק באתר הממונה על הליכי חדלות פירעון	

פרטי התובע	
* מיוצג על ידי עורך דין	☐כן ☐לא
*סוג נושה	☐פרטי ☐תאגיד ☐ קופת גמל ☐ בנק ☐רשות מדינה ☐רשות מקומיות
*מעמד החוב	☐רגיל ☐ דין קדימה ☐משולב (רגיל+דין קדימה) ☐מובטח
*הנני מגיש את התביעה	☐עבורי ☐עבור מישהו אחר ☐ עורך דין המייצג את התובע

פרטי חשבון בנק של תובע החוב ☐ חשבון בנק בחו"ל	
*שם מלא של בעל החשבון	*שם הבנק
*מספר ושם הסניף	*מספר חשבון
יש לצרף העתק המחאה של הנושה לצורך אימות נתוני החשבון או אישור בנק על זהות בעל החשבון. פרטי חשבון הבנק נדרשים לצורך תשלום דיבידנד ישירות לנושה, ככל שיחולק דיבידנד בעתיד. נא הקפד למלא פרטי חשבון בנק נכונים.	

פרטי עורך דין מייצג			
*מספר זהות 9 ספרות כולל ספרת ביקורת	*שם פרטי	* שם משפחה	*מספר רישיון
כתובת			
*יישוב	*רחוב	*מספר בית	כניסה
*ת.ד	דירה	*מיקוד	
פרטי התקשרות עם עורך הדין			
*מספר טלפון נייד	מספר טלפון	מספר פקס	דואר אלקטרוני

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل
האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי,
הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי
והרשם לענייני ירושה

תביעת חוב

פרטים אישיים של התובע- תובע פרטי עדכן או מחק בלוכסן אם לא רלוונטי			
תושב ישראל ☐ כן ☐ לא			
ארץ מוצא			
*מספר זהות 9 ספרות כולל ספרת ביקורת	*שם פרטי	* שם משפחה	ארץ מוצא
כתובת			
*יישוב	*רחוב	*מספר בית	כניסה
*ת.ד	דירה	*מיקוד	
פרטי התקשרות			
*מספר טלפון נייד	מספר טלפון	מספר פקס	דואר אלקטרוני
פרטים אישיים של התובע- תובע שהוא תאגיד או קופת גמל עדכן או מחק בלוכסן אם לא רלוונטי			
*שם חברה/קופת הגמל		*ח.פ/ח.צ	
כתובת			
*יישוב	*רחוב	*מספר בית	כניסה
*ת.ד	דירה	*מיקוד	
פרטי התקשרות			
*מספר טלפון נייד	מספר טלפון	מספר פקס	דואר אלקטרוני
פרטים אישיים של התובע- תובע שהוא בנק עדכן או מחק בלוכסן אם לא רלוונטי			
*שם הבנק		*מספר ושם סניף	
כתובת			
*יישוב	*רחוב	מספר	כניסה
פרטים אישיים של התובע- תובע שהוא רשות מדינה עדכן או מחק בלוכסן אם לא רלוונטי			
*שם המוסד/העיריה		*שם היחידה	
כתובת			
*יישוב	*רחוב	מספר	כניסה

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل
האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי,
הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי
והרשם לענייני ירושה

תביעת חוב

פרטי התביעה	
בתאריך צו פתיחת הליכים היה ועודנו חייב לי	
*סך של	במילים
בעד	
האם החוב קצוב? ☐כן ☐לא	
הערכת חוב (למלא רק במקרה של חוב קצוב)	הערות
האם קיימת זכות קיזוז בגין החוב? כן ☐ לא ☐	
הערות	

הצהרות
פרטי ממלא הטופס
תושב ישראל ☐כן ☐לא
ארץ מוצא

*מספר זהות 9 ספרות כולל ספרת ביקורת	*שם פרטי	* שם משפחה	ארץ מוצא

כתובת דואר אלקטרוני להחזרת תשובה	תפקיד

הצהרות

הריני מאשר כי קראתי את **הוראות חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018**, לרבות סעיפים 209-215 ואת הוראות תקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי (סדרי דין) .

אני מצהיר כי לפי מיטב ידיעתי לא קיבלתי אני ולא קיבל כל אדם אחר עבורי את סכום תביעתי הנ"ל, במלואו או בחלקו, וכי אין לי כל בטוחה מאיזה סוג שהוא להבטחת סילוק תביעתי, או חלק ממנה, למעט:

*ידוע לי כי אין במשלוח הטופס משום זכות לקבלת כספים במסגרת הליך חדלות הפירעון.

בחתימתי זו אני מצהיר על הסכמתי לכל הכתוב לעיל

חתימה_____

משרד המשפטים
MINISTRY OF JUSTICE | وزارة العدل

האפוטרופוס הכללי, הכונס הרשמי,
הממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי
והרשם לענייני ירושה

תביעת חוב

מסמכים מצורפים יש לפרט את כל המסמכים המצורפים לבקשה. מסמכים המסומנים ב (*) הינם חובה.
☐ *תצהיר חתום ומאומת בחתימת עורך דין
☐ ייפוי כוח חתום ומאומת בידי עורך דין (אם רלוונטי)
☐ *העתק המחאה של הנושה לאימות נתוני חשבון בנק/אישור ניהול חשבון בנק
☐ הוכחות שווי נכס משועבד (אם רלוונטי)
☐ בקשה להארכת מועד מאומתת בתצהיר (אם תביעת החוב מוגשת באיחור)
סמן V אם צורף לבקשה
מסמכים רלוונטיים
שם המסמך
שם המסמך
שם המסמך
שם המסמך
שם המסמך
שם המסמך

חותמת קבלה

נסרק בתאריך

הוקלד בתאריך